

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1027/2539

ธนาคาร อินโดจีน
บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

การที่จำเลยที่ 5 ต่อบัญชีโจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบเป็นคดีอื่นซึ่งมีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบแล้วจำเลยที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้อีกนั้นจำเลยที่ 5 ต้องมีหน้าที่นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84 มิใช่เพียงให้การไว้อภัยโดยไม่สืบพยาน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในการออกตั๋วแลกเงิน โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อโจทก์ชำระเงินตามตั๋วแล้วจำเลยที่ 1 จะชำระเงินคืนให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยและมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 349,597.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีจากต้นเงิน 286,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 5 ให้การว่า ไม่เคยค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ สัญญาค้ำประกันมีข้อตกลงให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่กำหนด และโจทก์

เรียกร้องให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบคดีอื่น ซึ่งมีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 286,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 เมษายน 2533 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ส่วนฎีกาจำเลยที่ 5 ในปัญหาที่ว่าโจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบคดีอื่น ซึ่งมีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้อีกนั้น เห็นว่าข้อต่อสู้ตามปัญหานี้ จำเลยที่ 5 มิได้นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 คงให้การไฉไลลอย uly โดยไม่สืบพยาน ฎีกาจำเลยที่ 5 ในปัญหานี้จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ